

PROTOCOLE D'ACCORD DE PARTENARIAT MINIER

Entre :

Monsieur Rais KAZADI MWAMBA ;

Monsieur Alex YAV THSIAGAMB ;

Monsieur Bivins KITUNGWA YAMBUTA.

Préambule :

Les Parties souhaitent collaborer sur les affaires d'exploitation minière et désirent formaliser leur partenariat selon les termes et conditions ci-après définis.

Article 1 : Objet du Contrat

Le présent contrat a pour objet de définir les termes et conditions de la collaboration entre les Parties dans le cadre de l'exploitation minière artisanale.

Article 2 : Droits et Obligations des Parties

Toutes les parties ont l'obligation de respecter ce présent contrat et ils sont droit à part égale.

Article 3 : Contributions Financières

Les parties contribue mensuellement ou en cas d'urgence pour le bon fonctionnement de l'organisation et les paiements des personnels

Article 4 : Propriété Intellectuelle

Les Parties conviennent que toute propriété intellectuelle créée ou développée dans le cadre de ce partenariat sera répartie entre toute les parties.

Article 5 : Confidentialité

Les Parties s'engagent à garder confidentielles toutes les informations échangées dans le cadre de ce partenariat et à ne pas les divulguer à des tiers sans l'accord préalable de toute les Parties.

Article 6 : Durée du Contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature. Il pourra être renouvelé par accord écrit entre les Parties.

Article 7 : Égalité de Genre et Non-Discrimination

Les parties s'engagent à promouvoir l'égalité des genres et à assurer un environnement de travail inclusif et respectueux. Aucune discrimination basée sur le genre, l'origine, l'âge, le handicap, la religion ou toute autre caractéristique personnelle ne sera tolérée.

Article 8 : Résiliation

8.1 Résiliation par une Partie Chaque Partie peut résilier le contrat en cas de manquement grave de l'autre Partie à ses obligations, après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de 30 jours.

8.2 Résiliation d'un commun accord Les Parties peuvent résilier le contrat d'un commun accord par écrit.

Article 9 : Résolution des Litiges En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat, les Parties s'engagent à tenter de le résoudre à l'amiable. À défaut d'accord amiable, le litige sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux compétents de la République Démocratique du Congo.

Article 10 : Dispositions Générales

10.1 Modification du Contrat Toute modification du présent contrat doit faire l'objet d'un avenant signé par les trois Parties.

10.2 Nullité Partielle Si une ou plusieurs stipulations du présent contrat sont tenues pour non valides ou déclarées telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.

10.3 Droit Applicable Le présent contrat est régi par le droit, et les lois de la République Démocratique du Congo.

Fait à Kolwezi, le 31/01/2026

Première Partie
Monsieur Rais KAZADI MWAMBA

Deuxième Partie
Monsieur Alex YAV THSIAGAMB ;

Troisième Partie
Monsieur Bivins KITUNGWA YAMBUTA.